

Bei illegaler Migration aus Nigeria versagt das Asylsystem Die meisten Anträge aus dem dritt wichtigsten Herkunftsland werden abgelehnt. Doch nur rund zwei Proze....

Bei illegaler Migration aus Nigeria versagt das Asylsystem; Die meisten Anträge aus dem dritt wichtigsten Herkunftsland werden abgelehnt. Doch nur rund zwei Prozent der Bewerber werden abgeschoben - aus vielen Gründen

Die Welt

Freitag 22. Februar 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 45

Length: 1514 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Der deutsche Staat setzt der illegalen Einwanderung nach wie vor wenig entgegen. Weder bei der Einreise - die Grenzen sind weiter offen für fast jeden, der von sich sagt, Schutz zu suchen. Noch bei der Abschiebung derjenigen, die dann als nicht schutzberechtigt eingestuft werden.

In dieser Problemlage lohnt sich der Blick auf einzelne Gruppen, deren Zuzug immer weiter ansteigt. Zum Beispiel die Nigerianer, die inzwischen nach den Syrern und Irakern auf Platz drei der wichtigsten Nationalitäten unter den Asylbewerbern stehen.

Im zurückliegenden Januar wurden 1248 Asylanträge von Nigerianern gestellt, im gesamten Jahr 2018 waren es 10.168 Anträge - nach 7811 im Jahr 2017 (jeweils Erstanträge). Doch was wird aus diesen meist unerlaubt eingereisten Antragstellern? Wie viele von ihnen werden am Ende tatsächlich als Flüchtlinge anerkannt, wie viele der Abgelehnten werden abgeschoben - und was passiert mit den übrigen?

Zunächst: Wie entscheidet eigentlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über diese Anträge? 2017 und 2018 gab es deutlich mehr Asylentscheide als Asylanträge, nämlich 23.252 beziehungsweise 13.035. Grund: Wegen der Behördenüberlastung der Vorjahre wurden viele Verfahren erst lange nach der Antragstellung entschieden.

Von diesen mehr als 36.000 Nigerianern erhielten 2017 und 2018 zusammen genommen gerade einmal 79 (36 und 43) Nigerianer Asyl. Es handelt sich also um Personen, die nach Einschätzung des BAMF von individueller Verfolgung bedroht sind und vor ihrer Einreise nach Deutschland nicht bereits anderswo in Sicherheit waren.

Seit der großen Asylreform des Jahres 1993 kann sich nämlich auf das Asylrecht nur noch berufen, wer direkt aus einem nicht als sicher eingestuften Staat eingereist ist - also per Flugzeug oder Schiff, weil alle Nachbarstaaten Deutschlands als "sicher" kategorisiert sind.

Bei illegaler Migration aus Nigeria versagt das Asylsystem Die meisten Anträge aus dem drittgrößten Herkunftsland werden abgelehnt. Doch nur rund zwei Proze....

Nun haben die Bundesregierungen seit den 90er-Jahren sukzessive Kompetenzen in der Asylpolitik auf die EU-Ebene übertragen, was bedeutet, dass die nationale Regelung nur noch Makulatur ist. Stattdessen akzeptiert die Bundesrepublik bekanntlich in großem Umfang Asylanträge von Ausländern, die schon vorher in Sicherheit waren.

Zwar haben die EU-Staaten beschlossen, dass unerlaubt Weiterreisende in der Regel wieder in das für sie zuständige Land, das sie zuerst betreten haben, rücküberstellt werden. Aber: Wenn es den Behörden nicht gelingt, die Migranten in der Regel innerhalb von sechs Monaten in das Land der Ersteinreise zurückzubringen, geht die Verantwortung zur Asylantragsprüfung auf Deutschland über. Genau das war bei fast allen Nigerianern, die sich hier aufhalten, der Fall.

Insgesamt wurde von den mehr als 36.000 Asylentscheidungen in den Jahren 2017 und 2018 in 2291 Fällen Flüchtlingsschutz (751 und 1540) zuerkannt. Dabei handelt es sich um Nigerianer, bei denen das BAMF genau wie bei den Asylfällen glaubt, dass sie in ihrer Heimat von Verfolgung bedroht sind - die aber schon vor ihrer Einreise in Sicherheit beziehungsweise einem anderen EU-Land waren.

Zusätzlich zu diesen Flüchtlingen (Asyl und Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention) erhielten weitere 402 (127 und 275) Nigerianer in den beiden Jahren subsidiären Schutz. Das sind insbesondere Menschen, die zwar nicht verfolgt werden, in deren Herkunftsregion es aber wegen Gefechten oder Anschlägen von Islamisten zu gefährlich ist für eine Rückkehr.

Neben diesen drei Schutztiteln gibt es noch einen vierten Schutztitel im weiteren Sinne, das sogenannte Abschiebungsverbot. Das erhalten Personen, die weder verfolgt sind noch wegen der allgemeinen Gefahrenlage fliehen, sondern bei denen humanitäre Gründe einer Rückkehr entgegenstehen - also etwa schwere Krankheiten oder Schwangerschaften.

Dieses Abschiebungsverbot erhielten in den beiden vergangenen Jahren 3057 (2169 und 888) Nigerianer. Es wurde also häufiger vergeben, als die drei eigentlichen Schutztitel zusammen. All diese Nigerianer werden in den BAMF-Statistiken als anerkannte Asylbewerber geführt, sie wurden also als schutzberechtigt eingestuft.

Bei den übrigen 30.458 Asylentscheidungen traf das BAMF eine negative Entscheidung: zwei Drittel davon waren Ablehnungen und ein Drittel "sonstige Verfahrenserledigungen". Letztere betreffen Nigerianer, die ihr Verfahren nicht weiterbetreiben, weil sie ausgereist oder untergetaucht sind; oder Nigerianer, bei denen das BAMF einen anderen Staat für zuständig betrachtet.

Nur ein sehr kleiner Teil der nicht schutzberechtigten Nigerianer konnte aber wieder außer Landes gebracht werden. Nach Nigeria abgeschoben wurden 2017 gerade einmal 110 Personen, im ersten Halbjahr 2018 waren es 65.

Etwas mehr als doppelt so viele wurden in die zuständigen EU-Staaten abgeschoben, in denen sie schon zuvor um Schutz gebeten hatten. Dabei gilt es zu beachten, dass unter den innerhalb Europas Abgeschobenen laut Schätzungen von Ausländerbehörden mehr als jeder Dritte später wieder einreist, wie WELT AM SONNTAG berichtet hatte.

Die extrem geringe Abschiebungsquote bei Abgelehnten von ungefähr zwei Prozent ist auch darauf zurückzuführen, dass fast alle Nigerianer ohne Pass oder sonstige Identitätsdokumente einreisen. 97 Prozent der Asylbewerber aus dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas kamen im ersten Halbjahr 2018 laut Statistiken des Bundesinnenministeriums ohne Dokumente an.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dessen Bundesland besonders viele Nigerianer aufgenommen hat, sagt WELT: "Wir sind leider damit konfrontiert, dass sich eine Reihe von afrikanischen Ländern weigert, ihre eigenen Staatsangehörigen anzuerkennen, wenn die ihre Pässe weggeworfen haben. Das ist inakzeptabel."

Bei illegaler Migration aus Nigeria versagt das Asylsystem Die meisten Anträge aus dem dritt wichtigsten Herkunftsland werden abgelehnt. Doch nur rund zwei Proze....

Der Bund solle auf diese Staaten "mehr Druck" aufbauen, fordert Herrmann. Einerseits könne die Entwicklungshilfe für kooperationswillige Länder ausgebaut werden, andererseits solle man sich die Frage stellen, "ob wir unkooperativen Ländern unbegrenzt Visa erteilen".

Dies geschieht bisher in großem Umfang: Allein im Jahr 2017 erhielten laut Bundesregierung trotz der seit jeher geringen Rücknahmebereitschaft 7823 Nigerianer ein Visum, etwa Studenten, Touristen oder nachziehende Angehörige. Zahlen des bayerischen Innenministeriums zeigen auch, in welchem Umfang abgelehnte nigerianische Asylbewerber Duldungen erhalten. Mit diesem Status bleibt ein Ausländer zwar ausreisepflichtig, die Behörden verzichten aber mittelfristig auf eine Abschiebung, weil sie ihnen nicht möglich erscheint.

So wurden 2017 und 2018 alleine in Bayern 8127 Asylanträge von Nigerianern abgelehnt und weitere 3940 als "sonstige Verfahrenserledigung" negativ entschieden, etwa weil schon in einem anderen EU-Staat ein Antrag gestellt wurde.

Laut dem bayerischen Innenministerium sind aber gerade einmal 150 "nigerianische Staatsangehörige der Ausreiseaufforderung freiwillig nachgekommen". 91 wurden nach Nigeria abgeschoben und weitere 432 "in andere Zielstaaten überstellt", das sind bis auf wenige Ausnahmen die Fälle nach dem Dublin-Abkommen, nach dem derjenige EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in das der Asylbewerber als Erstes einreist.

In den beiden Jahren erhielten aber viel mehr, nämlich 4251 Nigerianer, eine Duldung. Hierbei ist zu bedenken, dass Bayern deutlich zurückhaltender Duldungen an Ausreisepflichtige vergibt als die meisten anderen Bundesländer und sich generell relativ stark anstrengt, mehr Ausreisepflichtige abzuschieben.

Warum dies nicht häufiger gelingt, erklärt das bayerische Innenministerium WELT mit einer Verkettung verschiedener Probleme: Erstens sei "grundsätzliche Voraussetzung für eine Rückführung das Vorliegen eines gültigen Reisedokuments".

Da in vielen Fällen kein gültiger Reisepass vorgelegt werden kann, beziehungsweise dies "von den Betroffenen bewusst unterdrückt" werde, brauche man Passersatzpapiere. Diese würden in der Regel vom Herkunftsland nur dann ausgestellt, wenn Identität und Herkunft eindeutig festgestellt wurden. Hierbei sei "grundsätzlich die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen" erforderlich.

"Insbesondere bei der Beschaffung von Passersatzpapieren für nigerianische Staatsangehörige müssen diese zu ihrer Identitätsklärung auch persönlich bei der nigerianischen Auslandsvertretung vorsprechen", heißt es. Dazu brauche es "häufig mehrere Anläufe, bis ein persönliches Erscheinen der Betroffenen zustande kommt". Dokumente wie "Ausweise oder Geburtsurkunden werden in den wenigsten Fällen vorgelegt". Diese fehlende Mitwirkungsbereitschaft verzögere das Identifizierungsverfahren erheblich, teilt das Ministerium WELT mit. Sollte trotz aller Schwierigkeiten und Verzögerungen die Person identifiziert und ein Reisedokument ausgestellt worden sein, verhindere häufig ein "Untertauchen" den Vollzug der Rückführung. Laut "unser Erfahrung" gelingen Rückführungen "oft nur, wenn der Betreffende vorher in Abschiebungshaft oder Abschiebungsgewahrsam genommen werden" könne, so das bayerische Innenministerium.

Weitere Gründe für das Scheitern in der letzten Phase seien Bescheinigungen über die Flugunfähigkeit, Widerstandshandlungen und Eilrechtsmittel vor dem Verwaltungsgericht.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Bei illegaler Migration aus Nigeria versagt das Asylsystem Die meisten Anträge aus dem dritt wichtigsten
Herkunftsland werden abgelehnt. Doch nur rund zwei Proze....

Fast alle Nigerianer reisen ohne Pass oder andere Identitätsdokumente ein. Diese Afrikaner sind in einem
Ankerzentrum in Schweinfurt untergebracht

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%);
POLITISCHES ASYL (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); POLITIK (79%);
STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (89%)

Load-Date: February 22, 2019

End of Document